PROYECTO FIMCA

Documento Ejecutivo para lectura rápida

Formalización e Incentivo a la Manufactura del Calzado Argentino

> **Cómo usar este documento:** Este es el punto de entrada al Proyecto FIMCA. Sintetiza el problema, la arquitectura legislativa y el funcionamiento del sistema en seis páginas. Cada sección incluye referencias directas al Anteproyecto de Ley de e-OP y a los documentos técnicos de respaldo para que los equipos de comisión y asesores legislativos puedan profundizar.

I. El Problema en Números y la Fractura Temporal del Crédito

El sector de manufactura de calzado, indumentaria y marroquinería en Argentina emplea a más de **400.000 trabajadores**, de los cuales se estima que entre el **60% y el 70% opera en condiciones de informalidad total o parcial** (INDEC / SRT-Fundar, 2026).

Esos trabajadores no son un problema de cultura fiscal: son la consecuencia forzosa de una **fractura temporal en el diseño del financiamiento productivo**.

El régimen vigente de la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo creó la Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE), pero su hecho generador es indefectiblemente posterior a la entrega de la mercadería. En los sectores manufactureros, la confección insume entre 30 y 120 días continuos de producción previos a la existencia del producto final:

- El tallerista debe afrontar el pago quincenal de mano de obra, energía, mantenimiento e insumos de su propio bolsillo.
- Al no contar con balances auditados ni colaterales inmobiliarios, **carece de crédito bancario tradicional**.
- Si la marca difiere o no paga, el tallerista carece de título ejecutivo ágil; y si la marca se concursa, **no existe privilegio especial ni rescate ágil de sus acreencias**.
- A la inversa, si el taller entra en crisis, las materias primas de la marca comitente corren peligro de ser embargadas o retenidas por acreedores del taller.
- Pagar impuestos y cargas sociales sin capital de giro previo hace que la formalidad sea inviable.

FIMCA no persigue al informal con sanciones ineficaces. Desplaza el hecho generador del crédito al momento de la suscripción de la orden y rediseña las reglas para que la formalidad sea económicamente superadora.

> 📄 *Diagnóstico extendido y fundamentación:* Sección 1 de Fundamentos del Anteproyecto de Ley de e-OP y Sección I del Dossier Base.

II. Arquitectura Legislativa: Tres Instrumentos Autónomos y Complementarios

A diferencia de intentos previos fragmentados, el ecosistema normativo articula tres proyectos con identidad, ámbito y objeto diferenciados:

1. **El Proyecto de Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs (preexistente, mayo 2026):** Provee el paquete de alivio de emergencia coyuntural para todo el universo MiPyME (reducción del 50% en tarifas, amnistía fiscal y suspensión preventiva de ejecuciones sobre maquinaria).
2. **El Anteproyecto de Ley de e-OP (`proyecto_ley_eop.md`):** Ley cambiaria, comercial y financiera de alcance federal con inicio en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Art. 52 CN por contener materia tributaria): el **"Régimen de la Orden de Producción Electrónica (e-OP) como Título Valor Causal y su Titulización en el Mercado de Capitales"**, que crea e instrumenta el título ejecutivo, su descuento bancario, la custodia fiduciaria en el FDI y los Bonos BIP.
3. **El Proyecto y Régimen FIMCA:** Régimen autónomo y específico de formalización, inclusión socioproductiva e incentivo industrial territorial (enfocado en calzado, cuero y confección), dotado de su propia gobernanza (Mesa de Enlace Sectorial - MES), estabilidad fiscal por 10 años, filtro de Tecnología Conveniente, Promotores Territoriales (PTF), Bolsa de Trabajo, Red CIFO y Banco de Maquinaria.

🔴 Núcleo de Fondo — Estructura del Proyecto de Ley

La norma consta de 31 artículos ordenados en 5 títulos y 3 anexos regulatorios que resuelven los obstáculos jurídicos y operativos:

---

1. Naturaleza Jurídica de la e-OP: Título Valor Causal y Contrato Autosuficiente (Título I, Arts. 1° a 9°)

- La e-OP es un **título de crédito causal, nominativo y divisible** (Arts. 1815, 1820, 1834 y 1839 CCyC). Su suscripción bilateral digital perfecciona de pleno derecho el contrato de locación de obra industrial (Art. 1251 CCyC).

- Constituye **título ejecutivo autosuficiente** (Art. 521 inc. 7 CPCCN y códigos provinciales), sin necesidad de protesto ni preparación de la vía ejecutiva.
- Asimismo, la suscripción por el tallerista importa un reconocimiento voluntario de deuda líquida exigible por el anticipo de arranque ante abandono injustificado.
- **Incompatibilidad con la FCE (Art. 9°):** Modifica la Ley 27.440 (incorporando el Art. 7° bis) para evitar la doble titulación: los lotes respaldados por e-OP no pueden emitir FCE, bloqueándose su derivación bursátil y liquidándose mediante factura ordinaria de cancelación final.

---

2. Arquitectura Financiera: FDI, Cuentas Especiales y Bonos BIP (Título III, Arts. 14° a 19°)

- **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI):** Fideicomiso financiero (Ley 26.831 / Art. 1666 CCyC) con patrimonio separado e inembargable (Art. 1685 CCyC) que custodia fondos, liquida tramos y descuenta órdenes.
- **Bonos de Inversión Productiva (BIP):** Valores de deuda fiduciaria colocados en el mercado de capitales (plazos de 60 a 180 días calzados con las e-OPs) y con calificación **Social, Verde y Sustentable (SVS)** bajo dictamen vinculante de un Revisor Externo Independiente (RG CNV 917/2021).
- **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°):** Habilitadas en bancos oficiales sin costo, con CBU/CVU, pagos QR y Echeqs, inembargables ante débitos bancarios unilaterales y **100% exentas del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)**.
- **Fuentes de Liquidez y Gestión de Riesgo (Art. 16°):**
- Colocación de Bonos BIP y cupos de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP del BCRA).
- **Reserva de Garantía Líquida del 5%:** Aportada por cada comitente para responder en forma irrevocable por su propio riesgo crediticio de impago.
- **Canon Fiduciario Total (c_{FDI}):** A cargo exclusivo de la comitente al registrar la orden, compuesto por la alícuota operativa general de hasta el **1,5%** sobre la mano de obra (c_{MOD}: 0,5% fondo laboral FAEL, 0,2% INTI/PFET y 0,8% administración/mora) más la alícuota de cobertura de stock (c_{STK}) de hasta el **0,5%** sobre insumos (c_{BOM}) para la Póliza Colectiva Maestra.
- **Facilidad de Liquidez Contingente (Línea Revolvente del 5%):** Tesorería para amortiguar descalces temporales por logística o peritajes.

---

3. Diligencia Debida Laboral, Puerto Seguro y Fondo FAEL (Título IV, Art. 22°)

- La locación de obra y los cobros bancarios acreditan autonomía técnica y presunción de no relación de dependencia conforme al nuevo **Art. 23 de la LCT (modificado por Ley 27.742 - Ley**

Bases).

- La comitente conserva el deber de control del Art. 30 LCT, el cual se formaliza de modo reglado con el **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD)** mensual.
- **Rampa de Regularización Laboral (CDD-P, meses 1 a 12):** Con la primera e-OP se habilita el Alta Temprana de la dotación con amnistía laboral plena (extinción de multas, condonación de hasta el 100% de deudas patronales pretéritas, exclusión de REPSAL y reconocimiento de hasta 60 meses de aportes al SIPA para los trabajadores). El FDI retiene hasta un 15% del hito para cargas sociales en origen.
- **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL - Art. 22° inc. 22.6):** Ante mora salarial del tallerista, el trabajador cobra de inmediato del FAEL y su seguro de caución, garantizando **pago sin dilación de previa excusión patrimonial**. En su defecto, opera la responsabilidad subsidiaria directa de la comitente.
- **Régimen Diferenciado:** Trabajo a Domicilio bajo **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio (Ley 12.713)** con solidaridad legal de la comitente, distinguiéndolo nítidamente de los prestadores autónomos en Monotributo Productivo.

---

4. Régimen Tributario y Monotributo Productivo (Título IV, Arts. 23° y 24°)

- **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%:** Beneficio fiscal para la empresa comitente sobre el valor neto de mano de obra (c_{MOD}) contratada con monotributistas o talleres con CDD-P que no trasladan IVA.
- **Diferimiento del Hecho Imponible del IVA:** Modifica el Art. 5° inc. b de la Ley de IVA, difiriendo el devengamiento impositivo de todos los anticipos hasta la entrega final y liberación de la RCF.
- **Monotributo Productivo:** Alta ágil ante ARCA/RENAPER, sustitución de la cuota fija por una **micro-retención del 2% sobre cobranzas netas** que computa meses con aportes al SIPA, sin generar deudas en meses sin producción.
- **Facturación Asistida:** ARCA genera de oficio el **borrador precargado de Factura C** en la plataforma; el prestador solo confirma con un clic para emitir CAE y liberar su cobro final.

---

5. Régimen de Insumos y Tutela Concursal (Título IV, Arts. 20°, 20 bis y 21°)

- Provisión de materiales en locación de obra (Arts. 1251 y 1256 inc. a CCyC) con depósito regular (Art. 1356 CCyC). Tránsito documentado por remito con UUID de la e-OP.
- **Concurso del tallerista:** Restitución directa y separación de materias primas a favor de la marca vía **Art. 138 de la Ley N° 24.522 (LCQ)**. Cobertura automática mediante la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** administrada por el FDI (Art. 20 bis).

- **Concurso de la comitente:** Presunción de acto ordinario a título oneroso frente al período de sospecha (Art. 119 *in fine* LCQ). Los talleristas y el FDI gozan de **Privilegio Especial sobre el lote físico (Art. 241 inc. 1 y Art. 242 LCQ)** y **derecho de retención preferencial (Art. 2587 CCyC)**.

🟡 Articulación Institucional Inmediata (Anexos Regulatorios)

El anteproyecto incluye el texto proyectado de las normas reglamentarias de aplicación inmediata a ser emitidas por los organismos competentes:

ORGANISMO	INSTRUMENTO	CONTENIDO NEURÁLGICO
BCRA	Comunicación "A" [XXXX]	Admisión de la e-OP para cómputo en la LFIP MiPyME, ponderación preferencial de riesgo crediticio (20%) y Cuentas Especiales exentas de Ley 25.413.
CNV	Resolución General [XXXX]/2026	Régimen abreviado de oferta pública para Bonos BIP, tramos minoristas en ALyCs y etiquetado SVS con Revisor Externo Independiente (RG 917/2021).
ARCA	Resolución General [XXXX]/2026	Operación del Registro Público de e-OPs, retención y liberación de RCF, bloqueo de FCE, facturación asistida y Libreta Digital (Ley 12.713).
Provincias	Adhesión Federal (Art. 25°)	Exención de Ingresos Brutos y Sellos; bloqueo de retenciones SIRCREB/ARBA sobre Cuentas Especiales.

III. Cómo Funciona el Sistema: El Circuito en Cinco Pasos

El esquema reemplaza la precariedad del trato verbal y el pago a 60 días posentrega por una custodia fiduciaria escalonada con desembolsos ciertos:

```
[1. e-OP Registrada] ➔ [2. Hito Cero: 35%/50%] ➔ [3. Hitos Avance: 45%/30%] ➔ [4. Entrega Lote] ➔ [5. Factura y RCF: 20%]
```

1. **Paso 1 — Registro y Perfeccionamiento de la e-OP:** La comitente y el ejecutor suscriben la orden en la plataforma oficial con autenticación fiscal Nivel 3. La orden estipula la receta técnica (BOM), el valor de mano de obra (c_{MOD}), el canon (c_{FDI} de hasta 1,5%), la fecha de vencimiento

comercial de pago y, de corresponder, el Sello Buen Diseño (SBD). La suscripción perfecciona el contrato y genera título ejecutivo autónomo.

2. **Paso 2 — Desembolso de Hito Cero (Anticipo de Arranque):** Una vez acreditado el ingreso físico de insumos al taller (remito con UUID) y la vigencia automática de la cobertura de stock del FDI, el fondo desembolsa automáticamente a la Cuenta Especial del tallerista el **35% del valor neto de mano de obra (c_{MOD})** como capital de trabajo inicial, **sin scoring patrimonial tradicional, sin balances ni avales**. Si la orden cuenta con Sello Buen Diseño (SBD), el anticipo asciende al **50%**.
3. **Paso 3 — Hitos de Avance (Certificación PoPW):** Durante la confección, se liquidan los tramos intermedios (**45% ordinario o 30% con SBD**) contra la acreditación de la Prueba de Trabajo Productivo (declaración jurada en plataforma, georreferenciación satelital y constancia de avance o remito). En logística justo a tiempo, las demoras de insumos imputables a la comitente prorrogan los plazos del taller, generan compensación por parada de planta y facultan la resolución tras 15 días hábiles.
4. **Paso 4 — Entrega del Lote y Retención de Cierre Fiscal (RCF):** El tallerista entrega el lote conforme. El comitente dispone de 5 días hábiles para plantear observaciones técnicas de calidad. El **20% restante** queda preventivamente inmovilizado en la cuenta de custodia del FDI bajo el estado de Retención de Cierre Fiscal (RCF).
5. **Paso 5 — Emisión de Comprobante Fiscal y Liquidación:** El tallerista emite su factura ordinaria de liquidación (en monotributistas, mediante la aceptación del borrador asistido precargado por ARCA). El sistema valida el CAE en tiempo real, bloquea la emisión de FCE y libera inmediatamente el 20% final de la RCF. La comitente computa el Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10% y abona al vencimiento comercial convenido.

IV. Por Qué Este Sistema Funciona: El Cambio de Reglas de Juego

FIMCA no apela a la persuasión moral ni al aumento de multas punitivas: **reconfigura los incentivos económicos y las seguridades procesales de toda la cadena de valor.**

DIMENSIÓN	RÉGIMEN INFORMAL ACTUAL	RÉGIMEN CON ANTEPROYECTO E-OP
Riesgo de incobrabilidad	Lo asume el tallerista (el eslabón más vulnerable).	Lo absorbe el FDI con carteras diversificadas, Reserva Líquida (5%) y Bonos BIP.
Llegada del capital	45 a 90 días posteriores a la entrega terminada.	**35% (o 50% con SBD)** antes de empezar a coser; 45% (o 30%) durante el avance.
Incentivo de la marca	La informalidad le ahorra cargas y costos inmediatos.	Pierde el **Crédito Fiscal Presunto del 10%** y el Puerto Seguro laboral (Art. 30 LCT).
Instrumento de cobro	Planilla informal o remito sin valor cambiario.	**Título ejecutivo autosuficiente** (Art. 6°) con acción cambiaria expedita.
Contingencia laboral	Solidaridad laboral ciega y juicios por Art. 30 LCT.	**Puerto Seguro formal (CDD)**, Fondo FAEL inmediato y autonomía bajo Ley 27.742.
Quiebra o concurso	Pérdida de insumos o créditos atrapados sin privilegio.	Separación de insumos (Art. 138 LCQ) y Privilegio Especial sobre el lote (Art. 241 LCQ).
Historial y crédito	Exclusión financiera bancaria total por falta de balance.	Calificación en SETP y scoring fiduciario por e-OPs cumplidas.

V. Quiénes Sostienen el Sistema: Gobernanza y Acompañamiento

El sistema descentraliza el control en el territorio y asegura equilibrio técnico entre los sectores público y privado:

- **Mesa de Enlace Sectorial (MES — Comités Técnicos y Territoriales del FDI):** Constituida dentro del Régimen FIMCA y del Reglamento de Gestión del Fideicomiso (FDI) como su estructura de comisiones especializadas (Comisión de Homologación Técnica y Comisión de Crédito, Riesgo y Fomento Territorial), además de oficiar como el órgano consultivo paritario permanente previsto en los Arts. 1° y 27° de la Ley de e-OP. Integra a cámaras empresariales, sindicatos de rama, el INTI y municipios para administrar los cupos de arranque en frío del SETP, el filtro de Tecnología Conveniente, la Bolsa de Trabajo, la Red CIFO y el Banco de Maquinaria.
- **Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI):** Fija semestralmente las matrices de costos y tiempos estándar de confección (Art. 27°). Si una e-OP pacta tarifas por debajo de paritarias, dispara una Alerta de Inconsistencia que despoja a la marca del crédito fiscal y del puerto seguro, sin penalizar al taller. Brinda además el peritaje técnico en 5 días hábiles ante divergencias de calidad.
- **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET):** Brinda acompañamiento contable y legal optativo (Art. 24 bis) a talleres empleadores consolidados (>5 dependientes) para su

migración voluntaria a Responsable Inscripto o constitución de SAS/SRL, manteniendo intacto su historial en el SETP y su CDD.

- **Promotor Territorial de Formalización (PTF):** Operador de base que vincula la plataforma con las unidades productivas en los barrios mediante operativos territoriales integrales.

VI. Despliegue en el Territorio: Cómo Llegar al Taller Invisible

La implementación contempla un protocolo específico (desarrollado en la Addenda III) para vencer el aislamiento y la desconfianza del tallerista barrial:

1. **Equipo Territorial de Despliegue:** Cuadrillas conjuntas (promotor sectorial, técnico de servicios, asistente social) que visitan los talleres puerta por puerta, ofreciendo altas tempranas asistidas y asesoramiento presencial.
2. **Pizarrón Limpio de Servicios y Seguridad Dominial:** La formalización se vincula a la regularización eléctrica del taller (medidor de obra/productivo sin persecución por consumo histórico no registrado) y a la asistencia jurídica gratuita para consolidar boletos de posesión pacífica (Ley Pierri), disipando el temor a la pérdida patrimonial.
3. **Hábitat Productivo:** Línea de microcrédito del FDI colateralizada contra futuras e-OPs para compra directa de materiales de mejora edilicia en corralones locales, mejorando el entorno de trabajo donde el hogar convive con la manufactura.

VII. Mapa Documental de Respaldo

DOCUMENTO	ENFOQUE Y CONTENIDO	DESTINATARIOS PRINCIPALES
Este Documento Ejecutivo	Síntesis directiva: problema, anteproyecto articulado, finanzas y circuito operativo.	Diputados, Senadores, Asesores de Comisión, Periodismo.
Anteproyecto de Ley de e-OP (`proyecto_ley_eop.md`)	Texto articulado completo (31 artículos, 5 títulos y 3 anexos regulatorios BCRA, CNV y ARCA).	Comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General, Industria y Trabajo.
Dossier FIMCA Base (`dossier_fimca_base.md`)	Marco político-industrial, fundamentos sociológicos y gobernanza de la manufactura.	Gabinetes ministeriales, Cámaras empresariales, Dirigencia sindical.
Addenda I	Arquitectura jurídica detallada de la e-OP, Monotributo Productivo e interoperabilidad ARCA.	Secretarías Legales y Técnicas, Equipos de Tributación y Finanzas.
Addenda II	Análisis de resistencias corporativas, matrices de costos y teoría del cambio institucional.	Mesas paritarias, Diseñadores de política industrial y laboral.
Addenda III	Protocolo de intervención territorial, infraestructura eléctrica, dominial y hábitat productivo.	Secretarías de Producción locales, Municipios del Conurbano e interior.
Paper e-OP / PoPW	Modelado formal: Máquinas de Estado Finito, criptografía de hitos y equilibrios de Nash.	Equipos técnicos de sistemas, BCRA, CNV, Centros de Investigación.
Glosario FIMCA	Definición técnica estandarizada de todos los términos del ecosistema.	Lectores y redactores de dictámenes de comisión.

Proyecto FIMCA — Formalización e Incentivo a la Manufactura del Calzado Argentino.

Autor: Tiago Gabriel Sarthou — tiagosarthou@gmail.com — Septiembre 2026.